

KVALIFIKACIJSKI DIO

Građanstvo Unije:

- ☐ a. Ništa od navedenog.
- ☒ b. Nije samostalno, odnosno pojedinac je građanin Unije samo ukoliko je državljanin jedne od država članica EU-a. Građanstvo Unije ne zamjenjuje, već samo nadopunjuje nacionalno državljanstvo
- ☒ c. Imaju svi državljani Republike Hrvatske
- ☒ d. Daje mogućnost aktivnog i pasivnog biračkog prava na izborima za Europski parlament

Koje institucije EU-a odlučuje u redovnom zakonodavnom postupku?

- ☐ a. Sud EU
- ☐ b. Europsko vijeće
- ☐ c. Europska komisija
- ☒ d. Vijeće Europske unije
- ☒ e. Europski parlament

Direktive:

- ☒ a. nemaju izravan učinak u horizontalnim situacijama
- ☒ b. su akti sekundarnog prava EU-a
- ☐ c. uvijek imaju izravan učinak u vertikalnim situacijama
- ☐ d. su akti primarnog prava EU-a

Koji je pravni akt najbolji za ujednačenu pravu regulaciju nekog pitanja na razini EU-a?

- ☐ a. Odluke
- ☐ b. Preporuke
- ☒ c. Uredbe
- ☐ d. Mišljenja
- ☐ e. Direktive

Naknadu štete zbog povrede prava EU od strane države članice:

- ☐ a. moguće je tražiti samo pred Sudom Europske unije
- ☐ b. moguće je tražiti samo pred Općim sudom
- ☐ c. moguće je tražiti pred Europskim revizorskim sudom
- ☒ **d. moguće je tražiti pred nacionalnim sudovima država članica**

Infrakcijski/povredbeni postupak:

- ☐ a. ima ovlast, ali ne i obvezu, pokrenuti Komisija protiv građanina Unije zbog povrede prava EU-a
- ☒ **b. ima ovlast, ali ne i obvezu, pokrenuti Komisija protiv države članice zbog povrede prava EU-a**
- ☐ c. ima obvezu pokrenuti Komisija protiv države članice zbog povrede prava EU-a
- ☐ d. ima obvezu pokrenuti Komisija protiv građanina EU-a zbog povrede prava EU-a.

Europski parlament:

- ☒ **a. Sudjeluje u redovnom zakonodavnom postupku**
- ☒ **b. sastoji se od zastupnika koji se biraju izravno na izborima**
- ☐ c. ima isključivu ovlast predlaganja pravnih akata na razini EU-a
- ☒ **d. Zastupa interese građana Unije**

Prethodni postupak

- ☒ **a. mora pokrenuti nacionalni sud protiv čije odluke ne postoji mogućnost žalbe u konkretnom predmetu, a tumačenja prava EU-a mu je potrebno za rješavanje predmeta spora**
- ☒ **b. ako se radi o tumačenju prava EU-a, ne mora pokrenuti nacionalni sud protiv čije odluke postoji mogućnost žalbe u konkretnom predmetu**
- ☐ c. pokreće stranka u postupku pred Sudom EU-a
- ☐ d. pokreće stranka u postupku pred nacionalnim sudom

Sloboda kretanja roba:

- ☐ a. isto je što i sloboda poslovnog nastana
- ☒ **b. podrazumjeva ukidanje carina, količinskih ograničenja te zabranu donošenja mjera s istovrsnim učinkom**

- ☒ c.jedna je od temeljnih sloboda unutarnjeg tržišta EU
- ☐ d.nije relevantna za razvoj europskog unutarnjeg tržišta.

Odnos između zaštite temeljnih prava na nacionalnoj i europskoj razini podrazumijeva da Povelja o temeljnim pravima:

- ☒ a.obvezuje države članice samo kad je situacija u dosegu prava EU
- ☒ b.pravno je obvezujuća od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora
- ☒ c.izvor je primarnog prava EU-a
- ☐ d.uvijek dopušta primjenu nacionalnih viših standarda zaštite temeljnih prava

HIPOTETSKI SLUČAJ I.

Direktiva o označavanju prehrambenih proizvoda propisuje da na ambalaži prehrambenih proizvoda mora biti jasno naznačen njihov sastav. Međutim, od tog je pravila propisana iznimka u čl. 35. Direktive:

„Ako se prehrambeni proizvod sastoji od najviše dva sastojka, pri čemu je iz naziva proizvoda jasno o kojim se sastojcima radi, nije nužno posebno naznačiti sastav proizvoda.“

Oblanija je država članica Europske unije. Implementirala je Direktivu Zakonom o sigurnosti hrane, koji propisuje:

„Prehrambeni proizvodi mogu se staviti u promet i ako nije naznačen njihov sastav pod uvjetom da se sastoje od samo jednog sastojka koji je izričito naveden u nazivu proizvoda (npr. mlijeko, voda, lješnjaci).“

Poduzeće Zdravo d.o.o. u susjednoj Medoniji, također članici EU-a, proizvodi mliječne proizvode, među ostalim specijalitet, jogurt s lješnjacima – mješavinu svježeg jogurta i lješnjaka. Tradicionalno, jogurt i lješnjaci se u Medoniji kupuju odvojeno, no poduzeće Zdravo ih pakira u jedan proizvod, u plastičnoj posudici u kakvu se obično pakira jogurt. Taj se proizvod u Medoniji zakonito prodaje pod nazivom „jogurt & lješnjaci mix“ bez posebno naznačenog sastava.

„Jogurt & lješnjaci mix“ dolazi i u oblianske trgovine. Međutim, oblianska tržišna inspekcija donosi rješenje kojim se zabranjuje stavljanje u promet tog proizvoda, pozivajući se na gore citiranu odredbu Zakona o sigurnosti hrane. Vi zastupate podružnicu poduzeća Zdravo u Oblaniji, koja protiv tog rješenja 1.5.2021. godine pokreće postupak pred prvostupanjskim Upravnim sudom, tvrdeći da je trebalo primijeniti odredbe Direktive, koje su povoljnije za Zdravo, a ne Zakon

Koja je presuda ili presude relevantna/e za vaš odgovor na pitanje može li Zdravo dobiti od Oblanije naknadu štete koju je pretrpio zbog nemogućnosti da svoj proizvod stavi u promet?

- ☐ a. Van Duyn
- ☐ b. Von Colson
- ☒ c. **Brasserie du Pecheur**
- ☒ d. **Francovich**
- ☐ e. Ratti

U kojoj je presudi Sud EU prvi puta formulirao načelo estoppel u odnosu na učinak direktiva?

- ☐ a. Francovich
- ☒ b. **Ratti**

- ☐ c.Walrave
- ☐ d.Van Duyn

Kakav postupak može Europska komisija pokrenuti protiv Oblanije?

- ☐ a.Može podnijeti zahtjev Sudu EU-a za donošenje prethodne odluke
- ☐ b.Može Sudu EU podnijeti tužbu za poništenje oblanijskog Zakona o sigurnosti hrane
- ☐ c.Može oblanijskom nadležnom sudu podnijeti tužbu za poništenje oblanijskog Zakona o sigurnosti hrane
- ☒ d.**Može pokrenuti infrakcijski/povredbeni postupak/postupak zbog povrede prava EU**

Može li Zdravo dobiti od Oblanije naknadu štete koju je pretrpio zbog nemogućnosti da svoj proizvod stavi u promet?

- ☐ a.Ne može, osim ako Europska komisija ne pokrene postupak za poništenje
- ☒ b.**Može, ukoliko dokaže među ostalim da se radi o dovoljno ozbiljnoj povredi prava EU**
- ☐ c.Ne može, jer je Oblanija samo primjenjivala svoje zakonodavstvo
- ☐ d.Može jedino ako takvu mogućnost izričito propisuje nacionalno pravo

Može li se Zdravo pozvati na Direktivu pred Upravnim sudom?

- ☐ a.Ne može, jer je nacionalni sud dužan tumačiti nacionalno pravo u skladu s Direktivom
- ☒ b.**Može, jer direktive mogu imati izravni učinak**
- ☐ c.Ne može, jer se radi o horizontalnoj situaciji
- ☐ d. Ne može, jer odredbe direktiva ne mogu biti jasne, precizne i bezuvjetne
- ☒ e.**Može, jer se radi o vertikalnoj situaciji**

U kojem od ovih predmeta je riječ o infrakcijskom/povredbenom postupku?

- ☐ a.Komisija v. Vijeće
- ☐ b.Zdravo v. Oblanija
- ☐ c.Zdravo v. Medonija
- ☒ d.**Komisija v. Oblanija**

Mora li se Upravni sud u rješavanju spora između poduzeća Zdravo i Oblanije obratiti Sudu EU-a?

- ☐ a. Da, podnošenjem zahtjeva za donošenje prethodne odluke
- ☒ **b. Ne, ali to može učiniti**
- ☐ c. Ne, niti to može učiniti
- ☐ d. Da, tužbom za poništenje

Zamislamo da je rok za provedbu Direktive u nacionalno pravo 1.1.2022. Bi li to promijenilo pravnu situaciju poduzeća Zdravo i, ako da, na koji način?

- ☐ a. Bi, jer dugi implementacijski rok znači da Direktiva nije važna za države članice
- ☒ **b. Bi, jer tek istekom tog roka Direktiva može imati izravan učinak**
- ☐ c. Ne bi, jer se Zdravo ionako ne može pozvati na Direktivu
- ☐ d. Ne bi, jer su direktive izravno primjenjive od dana stupanja na snagu, a ne tek kad završi implementacijski rok

Ako Upravni sud ne podnese Sudu EU-a zahtjev za donošenje prethodne odluke, Sud EU-a će odbaciti eventualni zahtjev za donošenje prethodne odluke koji bi podnio Visoki upravni sud u toku drugostupanjskog postupka u istom predmetu.

- ☒ a. Netočno
- ☐ b. Točno

Zamislamo da veliki oblašijski trgovački lanac, Trgomax, odbija staviti „jogurt & lješnjaci mix“ u maloprodaju. Njihovo obrazloženje je da bi i oni stavljanjem tog proizvoda u promet kršili Zakon o sigurnosti hrane. Može li se Zdravo protiv Trgomaxa pozvati na odredbe Direktive?

- ☐ a. U takvoj situaciji Europska komisija je dužna pokrenuti postupak protiv Trgomaxa
- ☒ **b. Ne može se pozvati izravno na direktivu, jer se radi o horizontalnoj situaciji**
- ☒ **c. U takvoj situaciji direktiva bi eventualno mogla imati neizravni učinak**
- ☐ d. Može, jer su veliki trgovački lanci emanacija države
- ☐ e. Može, jer im je odlukom Trgomaxa nanesena šteta

HIPOTETSKI SLUČAJ II.

Neutraliju je, kao i ostale države članice Europske unije, teško pogodila pandemija COVID-19. Iako mala, ta država ima najrazvijeniju farmaceutsku industriju u Europi. Upravo je u Neutraliji kompanija Fransson & Fransson razvila i proizvodi najučinkovitije cjepivo protiv bolesti COVID-19, koje se naziva Stella Toxa.

Kako bi zaštitila svoje pučanstvo od pandemije, Neutralija je uvela niz mjera:

A. Zabranjuje se izvoz cjepiva Stella Toxa izvan Europske unije.

B. Izvoz cjepiva Stella Toxa u druge države članice Europske unije ograničava se na 5.000 doza na milijun stanovnika.

C. Za vrijeme trajanja pandemije, državljanima Neutralije zabranjuje se zapošljavanje u medicinskom i farmaceutskom sektoru u drugim državama članicama Europske unije.

U slučaju da Neutralija mjeru C pokuša opravdati zaštitom javnog zdravlja:

- ☐ a. tada takva mjera nije suprotna pravu EU jer teži ostvariti legitiman cilj
- ☒ **b. ta mjera, iako slijedi legitiman cilj, još mora zadovoljiti test prikladnosti**
- ☐ c. ta mjera automatski je zadovoljila test proporcionalnosti
- ☒ **d. ta mjera, iako slijedi legitiman cilj, još mora zadovoljiti test nužnosti**

Koju temeljnu tržišnu slobodu ograničava mjera A?

- ☐ a.
Slobodu kretanja roba
- ☐ **b. Ništa od navedenog**
- ☐ c.
Slobodu kretanja radnika
- ☐ d.
Slobodu kretanja usluga

Kojim biste legitimnim ciljem iz čl. 36. UFEU-a pokušali opravdati mjeru B?

- ☐ a. zaštita potrošača
- ☐ b. zaštita industrijskog i trgovačkog vlasništva
- ☐ c. zaštita javne sigurnosti

- ☒ **d.zaštita zdravlja i života ljudi**

Koju temeljnu tržišnu slobodu ograničava mjera C?

- ☐ a.Ništa od navedenog
- ☐ b.Slobodu kretanja usluga
- ☒ **c.Slobodu kretanja radnika**
- ☐ d.Slobodu kretanja roba

Mjera B:

- ☒ **a.mogla bi se opravdavati isključivo razlozima iz čl. 36 UFEU**
- ☐ b.ne treba se opravdavati, jer joj je svrha zaštita zdravlja
- ☐ c.ne treba se opravdavati jer ne ulazi u doseg primjene prava EU
- ☐ d.mogla bi se opravdavati razlozima iz čl. 36 UFEU i ostalim razlozima od javnog interesa (*mandatory requirements*)

Mjera B je:

- ☐ a.mjera koja uređuje pitanje javnog zdravlja te se na nju stoga ne primjenjuje pravo EU
- ☐ b.jednako primjenjiva mjera koja se odnosi na karakteristike izvoza
- ☒ **c.nejednako primjenjiva mjera**
- ☐ d.jednako primjenjiva mjera koja se odnosi na način prodaje

Ima li Neutralija nadležnost samostalno uvesti mjeru A?

- ☐ a.DA, jer je sloboda kretanja roba u podijeljenoj nadležnosti država članica i Europske unije.
- ☐ b.DA, jer je zajednička trgovinska politika u isključivoj nadležnosti država članica.
- ☐ c.NE, jer samo Europska unija ima nadležnost propisivati mjere koje ograničavaju slobodu kretanja roba.
- ☒ **d.NE, jer je zajednička trgovinska politika u nadležnosti Europske unije**

Mjera C:

- ☐ a.je neizravno diskriminatorna mjera

- ☐ b.mogla bi se opravdavati razlozima iz čl. 45 UFEU i ostalim razlozima od javnog interesa
- ☒ **c.mogla bi se opravdavati isključivo razlozima iz čl. 45 UFEU**
- ☒ **d.je izravno diskriminatorna mjera**

Koju temeljnu tržišnu slobodu ograničava mjera B?

- ☐ a.Slobodu kretanja radnika
- ☒ **b.Slobodu kretanja roba**
- ☐ c.Slobodu kretanja usluga
- ☐ d.Ništa od navedenog

Mjera B je:

- ☐ a.novčano ograničenje
- ☐ b.mjera s istovrsnim učinkom novčanom ograničenju
- ☐ c.mjera s istovrsnim učinkom količinskom ograničenju
- ☒ **d.količinsko ograničenje**